

CHE NORIHAN BINTI CHE YOB

lawan

IZHAM BIN HASHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 30 Januari 2023 / 8 Rejab 1444H

Kes Rayuan No. 2211-A0010-001-0003

[Rayuan Poligami]

Peguam Syarie Perayu : Tetuan Mostadza Fadzil & Hafiz

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan notis rayuan melalui kes rayuan no. 2211-A0010-001-0003. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 26/10/2022 dalam kes no. 2210-H0510-113-0005.

[2] Walau bagaimanapun, pada 5/12/2022, Perayu melalui Peguam Syariannya telah memfailkan Notis Penarikan Balik bahawa ingin menarik balik keseluruhan tindakan ini terhadap Responden.

[3] Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membatalkan rayuan no. 2211-A0010-001-0003.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

[1] Permohonan Perayu **DILULUSKAN**.

[2] Kes Rayuan no. 2211-A0010-001-0003 **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **YA DATO' DATUK MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor